

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 346/2532

พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร

โจทก์

นายมุกหรืออิง เชื้อวังดำ

จำเลย

นายมุกหรืออิง เชื้อวังดำ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,78,157,160
ลงโทษฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 291 อันเป็นบทหนัก จำคุก 6 ปี ฐานหลบหนีไม่แจ้งเหตุต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันที จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 6 ปี 1 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4),78 วรรคหนึ่ง,157,160 วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
93,92)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 67)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสองแสนบาทให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสองแสนบาทให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ